

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 267

El día viernes 15 de abril de 2016, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUTA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejales en representación de la mayoría. Ausente, Concejel representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso, Directora de Planeamiento Físico Ambiental; Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejel integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Raquel Merlino y Fernando Rodríguez Queijó.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 266
- Regulación de concertación y compensación (Se adjunta proyecto de ordenanza).
- Dudas y observaciones para dictamen de zonas R.
- Informe sobre bares con música en corredores- Modificación de la Ordenanza N° 5840, de Espectáculos Públicos (Se adjunta Informe Técnico).
- Solicitud de factibilidad para Canchas de Fútbol 5 en Villa del Lago, calle Sarmiento (Dirección de Planeamiento).

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Mirtha Alessio aclara que como el CPUTA no se decidió respecto a la concertación y compensación, el Concejo de Representantes resolvió no extender el statu quo por seis meses más.

El presidente les comenta que estuvieron trabajando en la Unidad Técnica, Mónica había elaborado un dictamen el día lunes para responder al DEM. Por su parte, la Arq. Bina envió un proyecto de ordenanza mucho más avanzado, con nuevas cuestiones y de cierta complejidad, por ello no lograron cerrarlo.

Amalia Gómez plantea que sería un error no prorrogar el statu quo. Desde la Dirección precisan un protocolo para las concertaciones y compensaciones, y para ello es necesario aclarar varios aspectos, de manera que se pueda aplicar correctamente la normativa. Por otro lado, considera que aprobar una normativa de urgencia que no aclare o simplifique la aplicación, va a ser mucho más dañino.

Mirtha Alessio recomienda que la Directora o el CPUTA soliciten este aspecto por escrito, ante la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. Raquel Merlino plantea que está trabajando en la Unidad Técnica y les surgieron muchas dudas. Considera que pedir una prórroga sería lo más lógico para profundizar el trabajo y analizar lo mejor para la ordenanza. Con todo lo que implica aprobar una normativa en el Concejo, no pueden estar modificándola cada dos meses.

García Setti plantea que tal vez el Concejo de Representantes no tuvo en cuenta que se han unido para su tratamiento concertación y compensación. La compensación es la que más problemas tiene en la Dirección de Obras Privadas. Si están de acuerdo todos pueden pedir la prórroga de dos o tres meses, acompañados por la Dirección de Obras Privadas. Manifiesta que primero sería bueno que exponga la asesora Mónica Martínez sobre el trabajo realizado.

Desde ADARSA manifiestan que tiene muchas dudas respecto a la ordenanza, acuerda con extender el statu quo para analizarlo mejor.

Prosigue Martínez explica lo trabajado en la Unidad Técnica, aclarando que no hay un acuerdo total, se envió un archivo con dudas y aportes para ir avanzando¹. La propuesta plantea dos mecanismos de concertación, la compensación sola por si misma desaparecería y quedaría dentro de concertación. A su vez se dividen en concertación facultativa y obligatoria. Dentro de la concertación facultativa, estarían los proyectos de interés público. Actualmente solo se consideran proyectos de interés turístico. Plantean que debería tener interés público el proyecto en sí, con usos complementarios a la vivienda, es decir, que aporten algo más que el uso residencial.

La arquitecta explica el interés público incluiría: interés turístico, servicios ambientales, actividades económicas, proyecto de autor o emblemáticos, interés social (equipamientos, escuelas, centros de salud, etc.). Estas definiciones podrían ampliarse y detallarse. Aclara que no podría ser la residencia el uso dominante, aunque sí, el complementario.

En cuanto a lo que se pediría es liberar FOS en planta baja. Permitir un aumento de altura condicionado (no más de 7 metros de lo permitido actualmente por zona). Y dar la posibilidad de concertar un cambio de uso. Por lo tanto, puede que haya o no un cargo; entonces, si no construyen más metros cuadrados, es complejo de definir.

Merlino comenta un caso similar, donde en la concertación se pidió un cambio de uso para camping, y los propietarios donaron una calle.

De acuerdo a la propuesta, la concertación obligatoria sería para proyectos localizados en AIA , o en terrenos de más de 2000 metros, y para proyectos con edificaciones de valor patrimonial.

Laura Colladon corrige que está mal redactado el punto del 80 por ciento de FOS, debería decir cómo máximo aumentar a un 80 por ciento. Les pide que recuerden el Foro de las AC y lo que se debatía en su momento, se trabajó mucho, se consensuó y ahora le da la impresión de que están contradiciéndose. Para ADARSA los edificios deberían ser como máximo de tres pisos con retiros, y muchos de los presentes en el foro opinaban lo mismo, luego se flexibilizó y acercó a la propuesta del Colegio de Arquitectos para mandar una propuesta unificada. Si evalúa lo que habían consensuado en aquel momento, tiene la sensación de que están volviendo para atrás.

El concejal Gustavo Molina solicita mejoras en la forma de tratamiento de este proyecto y que las reuniones de la Unidad Técnica sean formales, y lleguen a la Comisión Plenaria con un informe bien elaborado, acordado y firmado por todos sus integrantes. Por otro lado, manifiesta que el Concejo de Representantes no es un órgano irresponsable, va a analizar cada proyecto de concertación de acuerdo a lo que sea mejor para la ciudad y lo que sea perjudicial, no lo va a aprobar. Agrega que el Concejo tiene la facultad de aprobar o no esos proyectos, no le pueden atar las manos al Concejo, lo único que los ata es la Carta Orgánica. Si el día de mañana cambian las condiciones políticas, las ordenanzas pueden cambiar. Deben propender a normas con un grado de generalidad que garanticen claridad y seguridad jurídica. Cree que deberían tomarse el tiempo suficiente para dictar la norma completa, ya que en este tiempo el Código de Edificación ha tenido numerosas modificaciones.

¹ ANEXO I: Proyecto de ordenanza de concertación y compensación.

El presidente del CPUA, Ing. García Setti, responde que la Unidad Técnica es coordinada por la Directora de Planeamiento que define las pautas y funcionamiento y se reúne los lunes, miércoles y viernes, desde hace años. No le parece oportuno que la UT tenga que firmar un informe, ya que se trabaja en equipo e intercambiando opiniones. Aclara que cuando comenzó la reunión, él explicó que este mecanismo había sido cuestionado por la compensación, a solicitud de la Dirección de Obras Privadas, luego se agregó en el tratamiento la concertación. Nadie cuestionó la capacidad y potestad del Concejo de Representantes para resolver los temas. Además, las recomendaciones o dictámenes del CPUA no son vinculantes, aportan un apoyo técnico, siempre los que resuelven son los concejales. No hay ningún tipo de corsé. Se trata de un proyecto de ordenanza para responder a una problemática planteada por una representante del DEM, luego los concejales lo pueden analizar, aprobar, rechazar o modificar en lo que crean necesario. Además, para poder ser más ágiles en la Unidad Técnica, necesitan tener un representante técnico que debe ser designado por el Concejo de Representantes, por más que Mónica y Nazareth trabajen muy bien, hay muchas cosas para hacer. Y destaca que su participación y aporte a la Unidad Técnica, como concejal, es muy importante.

Prosigue la arquitecta Martínez explicando el mecanismo de compensación y liberación de FOS a cambio de altura. La propuesta técnica es extenderlo a toda el área central, AC2 y AC1, aunque tiene dudas al respecto. A no ser que se estudie más y se propongan zonas específicas, tramos o corredores, que ameriten un tratamiento particular.

García Setti acota que no deben olvidar que cuando se apruebe el nuevo radio municipal, muchos emprendimientos y proyectos puedan ubicarse allí, en poco tiempo van a duplicar el ejido y podrán estudiar y normar zonas o usos que hoy están restringidos. Gustavo Molina acuerda que deben tener la suficiente flexibilidad para maniobrar, seguramente la aprobación del ejido va a descomprimir.

Pide la palabra Laura Colladon, para hacer un paréntesis en relación al área protegida, propone preguntar a quien corresponda, cómo van las expropiaciones de la ladera con el fondo que pagan los vecinos con sus impuestos. Le responden que deberían consultar al DEM, al Área de Catastro Municipal.

Amalia Gómez considera que deben prestarle especial atención a aquellos proyectos que aportan al tejido urbano, para ello es necesario definir las áreas de interés a desarrollar, no se puede generalizar y permitir compensar/concertar en toda el AC. Acuerda con que los proyectos pasen por el CPUA antes de su aprobación.

García Setti cree que deben tener en cuenta la dimensión del proyecto, el tratamiento debería ser distinto.

Martínez acuerda con Gómez, pero ese tipo de ese estudio lleva tiempo. Así como tienen las áreas de interés ambiental, deberían definir las áreas de interés para compensar y concertar, que no pueden generalizarse y poner todas al mismo nivel de importancia. Además, deberían tener planificado los equipamientos, calles o espacios verdes necesarios en cada zona, entonces cuando surge un proyecto ya saben lo que van a pedirle. Ahora están haciendo las cosas al revés, llegan primero los proyectos, por eso es tan difícil llegar a un acuerdo. La Directora de Obras Privadas cree que es necesario revisar las dos AIA.

Martínez se refiere a los proyectos de concertación obligatoria, para los proyectos ubicados en AIA (que ya están normados), en terrenos de 2000 metros o más (o a partir de cierta cantidad de metros construidos) y en los casos de valor patrimonial. Este último punto es necesario normarlo, para que no quede sólo a criterio de un funcionario.

Proceden a analizar el proyecto de ordenanza. Dan lectura al proyecto de ordenanza que se adjunta a la presente.

Cavallero manifiesta que la residencia tiene que ver con la viabilidad del proyecto. El dinero para encarar el proyecto sale de la venta de viviendas, esa es la realidad.

Profesionalmente acuerda con los conceptos, pero la viabilidad también deben analizarla. La plusvalía del proyecto se la da el diseño urbano y el entorno.

Laura Colladon consulta por AE7, en Sarmiento. Ella no acuerda con permitirle mayor altura, son edificios con cierto valor histórico, y recientemente se trabajó revalorizando las fachadas con la facultad. Le explican la situación de Sarmiento, no está declarado de valor patrimonial y actualmente se encuentra dentro de la zona AC3 donde se permite PB y tres pisos, es un área especial por sus características y publicidad. Los edificios de valor patrimonial podrían ir a concertación. Otro aspecto es la compensación de FOS por altura, que está permitida en esa zona (podrían hacer PB y tres pisos), pero actualmente no se renueva porque deben correrse a la nueva línea de edificación.

Alessio consulta por AE3, Paseo de los Artesanos, donde hay un proyecto de concertación facultativa y piden mayor altura. García Setti recuerda que ese proyecto actualmente no puede entrar como concertación porque no tiene 2000 metros cuadrados de terreno. Martínez explica que la compensación está abierta a cualquier tamaño de lote, en cambio la concertación requiere un lote mínimo.

Martínez expresa que el mecanismo de compensación, que en un principio parecía interesante, en realidad no funciona como se esperaba. La liberación de veredas y recorridos, las PB libres, la generación de espacios verdes, no son tales. Solo le da un beneficio al privado que logra mayor altura.

Debaten sobre los retiros, observan que los tres (3) metros de cada lateral terminan siendo un uso privado, por ello analizan la posibilidad de dejar seis (6) metros de un lado y apoyarse del otro, o bien, que se deje solo el retiro de frente. A Laura Colladon cree que es interesante mitigar las medianeras ciegas, como se propuso en un proyecto anterior.

Martínez comenta que en la última propuesta, la concertación que era para AC3 y ACI, luego, se amplió a todas las AC. Una propuesta anterior fue que todos los proyectos que tuvieran más de 5000 metros cuadrados o más de 30 unidades de vivienda, fueran a concertar y pasen por el CPUA.

Cavallero acota que siempre es proporcional la compensación. Los mismos metros en altura, en otra disposición, como un aporte urbano abriendo visuales y generando espacios verdes.

Debaten y finalmente acuerdan con cambiar el nombre de “compensación” a “concertación por liberación de FOS”.

Luego analizan distintas posibilidades de aplicación de la compensación. En cuanto a la propuesta del Colegio de Arquitectos, de promover las galerías comerciales, observan que no toda el área central es comercial, por eso no pueden obligarlos a hacer locales en PB.

Debaten acerca de las cocheras y de la impermeabilización del suelo. Las terrazas verdes y posibilidades de retrasar el escurrimiento de agua.

García Setti considera que el tema es complejo y amerita que lo sigan estudiando en profundidad y traer las opiniones de las instituciones. Mónica Martínez pregunta qué acuerdo hay con respecto a la compensación, que es el tema más controvertido. Consulta al Colegio de Arquitectos. Diego Cavallero le que responde personalmente está a favor de la compensación, pero sin retiros medianeros. Sería mejor que tengan retiros de frente para aportar al espacio urbano. Propone analizar los lugares estratégicos y también cree que es positivo ampliar a toda el AC, manteniendo los mismos metros construibles.

Ana Margonari manifiesta que CEPIA acuerda con que la planta baja sea comercial, que haya otras actividades. Y que los proyectos de viviendas con todos monoambientes, se ingresen como apart hotel u otra figura.

La Asesora Técnica, Mónica Martínez, informa acerca de su viaje a Europa, ya que fue convocada por segunda vez para dar clases en la Universidad de Bauhaus de

Alemania y luego irá a rendir su tesis doctoral en Barcelona. Por lo tanto plantean que la próxima reunión plenaria honoraria en vez de hacerla el viernes 29 de abril, se realice la primera semana de mayo, a fin de poder contar con los informes técnicos que hagan falta.

El presidente reitera que enviarán una nota en conjunto con la Dirección de Obras Privadas recomendando que se extienda el statu quo por dos o tres meses más, explicando especialmente los inconvenientes que tiene con la compensación.

Pasan a tratar el próximo tema del orden del día, la ordenanza que regula zonas Residenciales (R). El presidente pregunta si tienen dudas o están de acuerdo con lo propuesto. Mónica Martínez consulta si los presentes acuerdan con la propuesta del Colegio de Arquitectos de no extender la limitación del porcentaje de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios a las zonas R. García Setti acuerda, y argumenta que el estudio realizado por la Asociación Inmobiliaria fue para el Área Central, el Colegio de Ingenieros lo plantea para el AC.

Inés Prados explica que la encuesta fue sobre la demanda de alquileres para familias tipo, ya que no se consiguen departamentos de dos y tres dormitorios. Comenta los precios de venta y alquiler en distintas zonas de la ciudad, varían de acuerdo a la ubicación, servicios, tamaño de lote y cocheras.

Mirtha Alessio pide que analicen bien la propuesta, dado que no quisiera promover la construcción de monoambientes y departamentos de un dormitorio en los barrios. Le explican que en los barrios la cantidad de viviendas está limitada por los metros de terreno y los servicios disponibles (una vivienda cada 200 metros si no tiene cloacas, y una cada 100 metros, si dispone de infraestructura).

Inés Prados explica cómo funcionan los generadores de precios y como va aumentando especulativamente el valor de las propiedad sobre el valor real. Se venden departamentos por renders en internet, que luego no coinciden con la realidad o la expectativa. Los compraron a un precio elevado y los quieren vender más caros. O unen dos departamentos para que sea más habitable. Le preocupa la zona de barrio Malvinas, que aún tiene terrenos interesantes con casitas en venta.

García Setti le responde a Alessio que no tiene sentido poner porcentajes de departamentos para toda la ciudad. En R3 es zona netamente residencial. Opina que un punto que deberían revisar es la R4, actual zona B, donde sería posible edificar complejos de departamentos, de 10 o 15 unidades. Lo seguirán tratando en la próxima reunión.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Alessio aclara que como el CPUA no se decidió respecto a la concertación y compensación, el CR resolvió no extender el statu quo por seis meses más.

El presidente comenta que estuvieron trabajando en la UT, Mónica había elaborado un dictamen el día lunes para responder al DEM. Bina envió un proyecto de ordenanza mucho más avanzado, con nuevas cuestiones y de cierta complejidad, por ello no lograron cerrarlo.

Gómez plantea que sería un error no prorrogar el statu quo. Desde la Dirección precisan un protocolo para las concertaciones y compensaciones, de manera que se pueda aplicar correctamente la normativa. Alessio recomienda que la Directora o el CPUA soliciten este aspecto por escrito, ante la Comisión de OP del Concejo.

García Setti plantea que tal vez el CR no tuvo en cuenta que se han unido para su tratamiento concertación y compensación. La compensación es la que más problemas tiene en la Dirección de Obras Privadas. Si están de acuerdo todos pueden pedir la prórroga de dos o tres meses, acompañados por la Dirección.

Manifiesta que primero sería bueno que exponga la asesora sobre el trabajo realizado.

Desde ADARSA manifiestan que tiene muchas dudas respecto a la ordenanza, acuerda con extender el statu quo para analizarlo mejor.

Martínez explica lo trabajado en la UT, aclarando que no hay un acuerdo total, se envió un archivo con dudas y aportes para ir avanzando. La propuesta plantea dos mecanismos de concertación, la compensación sola por si misma desaparecería y quedaría dentro de concertación. A su vez se dividen en concertación facultativa y obligatoria. Dentro de la concertación facultativa, estarían los proyectos de interés público. Actualmente solo se consideran proyectos de interés turístico. Plantean que debería tener interés público el proyecto en sí, con usos complementarios a la vivienda.

La arquitecta explica el interés público incluiría: interés turístico, servicios ambientales, actividades económicas, proyecto de autor o emblemáticos, interés social. Aclara que no podría ser la residencia el uso dominante.

En cuanto a lo que se pediría es liberar FOS en planta baja. Permitir un aumento de altura condicionado (no más de 7 metros de lo permitido actualmente por zona). Y dar la posibilidad de concertar un cambio de uso. Por lo tanto, puede que haya o no un cargo.

De acuerdo a la propuesta, la concertación obligatoria sería para proyectos localizados en AIA, o en terrenos de más de 2000 metros, y para proyectos con edificaciones de valor patrimonial.

Colladon les pide que recuerden el Foro de las AC y lo que se debatía en su momento, se trabajó mucho, se consensuó y ahora le da la impresión de que están contradiciéndose. Para ADARSA los edificios deberían ser como máximo de tres pisos con retiros, y muchos de los presentes en el foro opinaban lo mismo, luego se flexibilizó y acercó a la propuesta del Colegio de Arquitectos para mandar una propuesta unificada.

El concejal Molina solicita mejoras en la forma de tratamiento de este proyecto y que las reuniones de la UT sean formales, y lleguen a la Comisión Plenaria con un informe bien elaborado, acordado y firmado por todos sus integrantes. Por otro lado, manifiesta que el CR no es un órgano irresponsable, va a analizar cada proyecto de concertación de acuerdo a lo que sea mejor para la ciudad. Deben propender a normas con un grado de generalidad que garanticen claridad y seguridad jurídica. Cree que deberían tomarse el tiempo suficiente para dictar la norma completa.

El presidente del CPUA, responde que la UT es coordinada por la Directora de Planeamiento que define las pautas y funcionamiento y se reúne los lunes, miércoles y viernes, desde hace años. No le parece oportuno que la UT tenga que firmar un informe, ya que se trabaja en equipo e intercambiando opiniones. Nadie cuestionó la capacidad y potestad del Concejo para resolver los temas. Además, las recomendaciones o dictámenes del CPUA no son vinculantes, aportan un apoyo técnico. Se trata de un proyecto de ordenanza para responder a una problemática planteada por una representante del DEM, luego los concejales lo pueden analizar, aprobar, rechazar o modificar en lo que crean necesario.

Prosigue Martínez explicando el mecanismo de compensación y liberación de FOS a cambio de altura. La propuesta técnica es extenderlo a toda el área central, AC2 y AC1, aunque tiene dudas. A no ser que se estudie más y se propongan zonas específicas, tramos o corredores, que ameriten un tratamiento particular.

García Setti acota que no deben olvidar que cuando se apruebe el nuevo radio municipal, muchos emprendimientos y proyectos puedan ubicarse allí. Molina acuerda que deben tener la suficiente flexibilidad para maniobrar, seguramente la aprobación del ejido va a descomprimir.

Gómez considera que deben prestarle especial atención a aquellos proyectos que aportan al tejido urbano, para ello es necesario definir las áreas de interés a desarrollar, no se puede generalizar y permitir compensar/concertar en toda el AC. Acuerda con que los proyectos pasen por el CPUTA antes de su aprobación.

Martínez acuerda. Así como tienen las áreas de interés ambiental, deberían definir las áreas de interés para compensar y concertar, que no pueden generalizarse y poner todas al mismo nivel de importancia.

Dan lectura al proyecto de ordenanza que se adjunta a la presente.

Cavallero manifiesta que la residencia tiene que ver con la viabilidad del proyecto. Profesionalmente acuerda con los conceptos, pero la viabilidad también deben analizarla.

Alessio consulta por AE3, Paseo de los Artesanos, donde hay un proyecto de concertación facultativa y piden mayor altura. García Setti recuerda que ese proyecto actualmente no puede entrar como concertación porque no tiene 2000 metros cuadrados de terreno.

Martínez expresa que el mecanismo de compensación, que en un principio parecía interesante, en realidad no funciona como se esperaba. La liberación de veredas y recorridos, las PB libres, la generación de espacios verdes, no son tales. Solo le da un beneficio al privado que logra mayor altura.

Debaten sobre los retiros, observan que los tres (3) metros de cada lateral terminan siendo un uso privado, por ello analizan la posibilidad de dejar seis (6) metros de un lado y apoyarse del otro, o bien, que se deje solo el retiro de frente.

Martínez comenta que en la última propuesta, la concertación que era para AC3 y ACI, luego, se amplió a todas las AC. Una propuesta anterior fue que todos los proyectos que tuvieran más de 5000 metros cuadrados o más de 30 unidades de vivienda, fueran a concertar y pasen por el CPUTA.

Debaten y finalmente acuerdan con cambiar el nombre de “compensación” a “concertación por liberación de FOS”.

Luego analizan distintas posibilidades de aplicación de la compensación. En cuanto a la propuesta del Colegio de Arquitectos, de promover las galerías comerciales, observan que no toda el área central es comercial, por eso no pueden obligarlos a hacer locales en PB.

Debaten acerca de las cocheras y de la impermeabilización del suelo. Las terrazas verdes y posibilidades de retrasar el escurrimiento de agua.

García Setti considera que el tema es complejo y amerita que lo sigan estudiando en profundidad y traer las opiniones de las instituciones. Martínez pregunta qué acuerdo hay con respecto a la compensación, que es el tema más controvertido. Consulta al Colegio de Arquitectos, Cavallero le que responde personalmente está a favor de la compensación, pero sin retiros medianeros. Sería mejor que tengan retiros de frente para aportar al espacio urbano. Propone analizar los lugares estratégicos y también cree que es positivo ampliar a toda el AC, manteniendo los mismos metros construibles.

Ana Margonari manifiesta que CEPIA acuerda con que la planta baja sea comercial, que haya otras actividades.

El presidente reitera que enviarán una nota en conjunto con la Dirección de Obras Privadas recomendando que se extienda el statu quo por dos o tres meses más, explicando especialmente los inconvenientes que tiene con la compensación.

Pasan a tratar el próximo tema del orden del día, la ordenanza que regula zonas Residenciales (R). El presidente pregunta si tienen dudas o están de acuerdo con lo propuesto. Mónica Martínez consulta si los presentes acuerdan con la propuesta del Colegio de Arquitectos de no extender la limitación del porcentaje de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios a las zonas R. García Setti acuerda, y argumenta que el

estudio realizado por la Asociación Inmobiliaria fue para el Área Central, el Colegio de Ingenieros lo plantea para el AC.

Prados explica que la encuesta fue sobre la demanda de alquileres para familias tipo, ya que no se consiguen departamentos de dos y tres dormitorios.

Alessio pide que analicen bien la propuesta, dado que no quisiera promover la construcción de monoambientes y departamentos de un dormitorio en los barrios. Le explican que en los barrios la cantidad de viviendas está limitada por los metros de terreno y los servicios disponibles.

García Setti le responde que no tiene sentido poner porcentajes de departamentos para toda la ciudad. En R3 es zona netamente residencial. Opina que un punto que deberían revisar es la R4, actual zona B, donde sería posible edificar complejos de departamentos, de 10 o 15 unidades. Lo seguirán tratando en la próxima reunión.

ANEXO I

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La Ordenanza N° 6024 que estableció la suspensión la aplicación del Artículo 4.1.12 de la Ordenanza N° 4021, fijando un plazo de 180 días para su revisión,

Y CONSIDERANDO

Que se han cumplido los plazos establecidos por la Ordenanza referida en visto.

Que en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) se ha elaborado una propuesta de modificación de la normativa preexistente teniendo en cuenta:

- 1.-) La necesidad de adecuar el marco normativo existente para las figuras de concertación y compensación a partir de la evaluación de resultados de su aplicación desde su creación a la fecha y a fin de optimizar los procesos derivados de la puesta en vigencia de dichas figuras normativas.
- 2.-) Que la concertación y la compensación son figuras que deben propiciar la realización de proyectos urbanos que aporten al desarrollo armónico de la ciudad y que promuevan la incorporación de nuevos equipamientos innovadores a la ciudad, ampliando y mejorando a la vez el espacio público.
- 3.-) Que dada las condiciones de ciudad turística, la calidad del diseño de los espacios urbanos, debe ser un valor agregado a promover en el desarrollo de los proyectos de arquitectura y paisajismo.
- 4.-) Que es necesario garantizar la redistribución social de la plusvalía emergente de los procesos de concertación de emprendimientos de escala urbana, como así también equidad y transparencia en la determinación de cargos a cada una de las partes intervinientes.

Que basado en esas premisas, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) elevó a consideración de este Concejo de Representantes el proyecto de modificación de la Ordenanza N° 4021 en relación a la figura de concertación y compensación,

POR ELLO

PROYECTO DE ORDENANZA EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1°:- MODIFÍCASE el Artículo N° 4.1.12 de la Ordenanza N°4021, PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.12.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN

Se entiende por Concertación al proceso por medio del cual el Municipio puede establecer condiciones edilicias especiales en proyectos, según la determinación que se establece en los subsiguientes Artículos, imponiendo cargos compensatorios en los casos que correspondiera, todo ello con el objeto de posibilitar la realización de emprendimientos con impacto positivo en el desarrollo urbano de la Ciudad que estén encuadrados en la presente reglamentación. A ese fin se establecen dos categorías de Concertación:

- a) **Facultativa**, entendiéndose por ella, aquella que se realiza a solicitud del emprendedor o del Estado, en forma voluntaria.
- b) **Obligatoria**, entendiéndose por ella, aquella a la que el emprendedor debe acogerse para poder llevar adelante su proyecto.

4.1.12.1- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA

Podrán ser aprobados a través de mecanismos de concertación entre el Estado Municipal y los propietarios aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

- a.-) Ser de Interés Público
- b.-) Liberar FOS en Planta Baja por encima de los mínimos establecidos para la zona.
- c.-) Edificios existentes afectados por aumento de altura por cambio de norma.-

4.1.12.1.1.: CONCERTACIÓN POR INTERÉS PÚBLICO

La determinación de Interés Público de un proyecto al que se solicitara someter a proceso de concertación, será establecida por Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

Podrán concertarse condiciones especiales de edificación en aquellos proyectos cuya realización suponga un beneficio para la Ciudad y la comunidad, en aspectos no solo económicos sino también sociales, culturales, servicios ambientales, servicios ambientales con tecnologías innovadoras, urbanos, paisajísticos, turísticos u otros; y cuyos beneficios directos e indirectos sirvan a toda o una parte representativa de la comunidad. Se prestará especial atención a aquellos proyectos que mejoren la calidad del espacio público y aporten al diseño urbano del área donde se localicen.

Los proyectos declarados de Interés Público y sujetos a concertación deberán estar localizados y cumplimentar las siguientes condiciones:

4.1.12.1.1.1.: LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por Interés Público podrán localizarse en todo el ejido urbano. Dependiendo de la zona, los indicadores a concertar de acuerdo al Artículo 4.1.12.1.1.2. de la presente.

4.1.12.1.1.2.: CONDICIONES EDILICIAS A CONCERTAR:

En los proyectos a concertar ubicados en las zonas AC, Corredores y AE incluidas en las zonas AC, podrán concertarse:

- a.-) Mayor altura, hasta un máximo de siete (7) metros de altura, en hasta dos Plantas por sobre la altura máxima permitida para la zona.
 - b.-) Usos del suelo, siempre que no se vulneren derechos de terceros por incompatibilidad funcional.
- En el resto de la Ciudad podrán concertarse:
- c.-) Aumento de FOS en hasta un 80% del establecido para la zona donde se localice el proyecto.
 - d.-) Usos del suelo, siempre que no se vulnere derechos de terceros por incompatibilidad funcional.
 - e) Retiros.

4.1.12.1.1.3.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.1. tendrán cargos compensatorios adicionales conforme lo establecido en el artículo 4.1.12.5

4.1.12.1.2.: CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA

Los proyectos que liberen superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS máximo obligatorio para la zona donde se localicen, podrán compensar esta superficie liberada en más, destinando una superficie equivalente a superficie cubierta sobre la altura máxima permitida para la zona, destinando este espacio libre en Planta Baja a espacio de uso público parquizado integrado a la vereda, con visibilidad desde ésta. Se tendrá especial atención al espacio de uso público resultante: calidad y cantidad, así como su vinculación con el entorno y las veredas y/o calles existentes.

Los proyectos sujetos a compensación de FOS por altura deberán cumplimentar con las siguientes condiciones en relación con la superficie liberada, la superficie cubierta, altura y retiros, y cargos compensatorios.

4.1.12.1.2.1.: LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por compensación de FOS por altura podrán localizarse en las zonas AC3, ACI y Áreas Especiales del AC.

4.1.12.1.2.2. SUPERFICIE LIBRE EN PLANTA BAJA

En la superficie libre de Planta Baja compensada y destinada a parque, está prohibido realizar construcciones que incrementen el FOS resultante de la compensación.

Esta prohibición deberá constar en carátula de plano a aprobar por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, con la siguiente leyenda: “Proyecto sujeto a Concertación por compensación de FOS por altura –Los abajo firmantes declaran conocer que no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal - Artículo...” (Revisar el Código de Faltas si se puede utilizar algo de lo que hay como infracción). La referida leyenda deberá ser rubricada por el Propietario y el Profesional actuante.-

4.1.12.1.2.3.- SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación de todos los factores de ocupación vigentes para la zona donde se localice (F.O.S. patios mínimos, perfiles de la edificación).

4.1.12.1.2.4.- ALTURA MÁXIMA:

Los proyectos no podrán superar en más siete (7) metros o dos plantas, la altura máxima permitida para la zona donde se localicen. En las dos plantas de más a ubicarse sobre la altura máxima permitida para la zona, no será exigible el escalonamiento a 45°. El último piso de uso común deberá estar escalonado a 45° de frente y fondo y ocupar hasta el 50% de la superficie de la planta del último piso.

4.1.12.1.2.5.- DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de F.O.S. por más altura de la edificación, deberán contar con retiros de frente mínimos de 6 metros pudiendo liberar una o ambas medianeras con un mínimo de seis (6) metros de retiro a las mismas. Los retiros de contrafrente se determinan por Art. 9.2 y 9.3. En las zonas AC2, AC1 y ACI deberán tener retiros laterales de 3 metros mínimos.

Se podría NO exigir el apoyo en las dos medianeras para permitir que se recueste el edificio en una medianera y deje 6 metros de un lado sino no hay forma de hacer parque...

4.1.12.1.2.6.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.2. no tendrán cargos compensatorios adicionales.

4.1.12.1.3.- EDIFICIOS EXISTENTES AFECTADOS POR CAMBIO DE ZONA

Podrán estar sujetos a concertación, los edificios ya construidos que, por cambio de normativa, se vieran afectados por factores que permitan aumentar la altura o el FOS de los mismos. En el caso de construcciones donde las condiciones edilicias preexistentes impidan por cuestiones estructurales consolidar perfiles escalonados y/o por cuestiones funcionales aumentar la dotación de cocheras, se podrán concertar condiciones especiales para la adecuación edilicia siempre que dichas adecuaciones no supongan un perjuicio para terceros y/o impactos negativos en el entorno construido.

4.1.12.1.3.1.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.3. no tendrán cargos compensatorios adicionales.

4.1.12.2- PROYETOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria entre Estado municipal-proprietarios, aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.2.1.- Todo proyecto de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones,

movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas a las Áreas de Interés Ambiental (AIA) determinadas en el inciso "m" del ARTÍCULO 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS.

4.1.12.2.2.- Todo proyecto que se localice en lotes de 2000 m2 o más.

4.1.12.2.3.- Todo proyecto que se localice en lotes que presenten edificaciones de valor patrimonial.

4.1.12.2.4.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.2 tendrán cargos compensatorios adicionales según art. 4.1.12.5.

4.1.12.3.- Deberán reunir las siguientes condiciones

4.1.12.4 -APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

En todos los casos establecidos en el Artículo 4.1.12. la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA). En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8º de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización.

4.1.12.5.- CARGOS POR CONCERTACIÓN

La Ordenanza que autorice la concertación, determinará normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecerá, si correspondiera, los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por:

a.-) Un aporte económico a ser afectado a la adquisición de terrenos de dominio privado en laderas comprendidas en zona AP1.-

b.-) Otros bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel, y que guarden relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado.

A fin de determinar la equivalencia económica de los cargos, el Municipio deberá contar con la tasación de la superficie en más a construir en el proyecto a concertar como así también en monto de obra de la inversión que se establezca como cargo.

En ningún caso la inversión en equipamiento u otro bien o servicio, realizada como cargo por la concertación, podrá ser inferior al 50% del beneficio otorgado al inversor, entendiéndose éste como la plusvalía resultante de la mayor superficie concertada.-